贵港益盛园工地“4.10”高处坠落伤亡事故调查报告

2020-10-16 11:10 来源： 贵港市港北区应急管理局

2020年4月10日10时许，在广西益盛置业有限公司益盛园工地发生一起高处坠落事故，1人死亡。直接经济损失100余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了贵港益“4.10”高处坠落伤亡事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室、区应急局、区住房城乡建设局、贵城街道办事处、市公安局狮所、区人力资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范和整改措

一、基本情况

（一）工程概况

建设单位：广西益盛置业有限公司

施工单位：广西五鸿建设集团有限公司/广西莲城建设集团有限公司

监理单位：广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司

工程名称：益盛园2#楼工程

工程地点：贵港市马草江公园东门北侧

工程内容：益盛园2#楼工程33584.3m2的主体土建

工程立项批准文号：贵发改备案〔2009〕14号

资金来源：自筹

（二）相关单位概况

1.工程建设方。广西益盛置业有限公司，法定代表人为李某群，成立于2007年11月06日，注册资本贰仟万圆整，类型有限责任公司（自然人股），位于贵港市金港大道与仙衣路交汇处西南，营业期限长期，统一社会信用代码9145080066703554ＸＸ。经营范围包括房地产开发（叁级设计与工程技术咨询服务；对能源开发、贸易业的投资（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批开展经营活动）。持房地产开发企业资质证书，编号4509B00ＸＸ，有效期至2021年1月24日。

建筑工程施工许可证信息。编号4508012015061501ＸＸ。建设单位：广西益盛园置业有限公司，工程名称：贵港市益盛园2#楼工程，建设港市马草江公园东大门北侧，建设规模：33584.30m2,合同价格:3081.07万元，勘察单位：广西基础勘察有限公司，设计单位：亚瑞建筑设计有限工单位：广西五鸿建设集团有限公司，2018年8月22日变更为广西莲城建设集团有限公司。监理单位：广西建筑科研究设计院工程监理，勘察单位人：陈某怀，设计单位项目负责人：朱某则，施工单位项目负责人：何某锋，总监理工程师：王某权，合同工期：799日历天。

2.工程总承包方。广西莲城建设集团有限公司，法定代表人为谭某喜，成立于1997年03月31日，位于贵港市港南区江南商贸城，统一社会914508002004657XXX(Ｘ-Ｘ)注册资本10620万元。经营范围包括建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；地基基础工程专业承包；消

程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；水利水电工程施工总承包；钢结构工程专业
重设备安装工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工
包；公路工程施工总承包；电力工程施工总承包；耕地开垦、复垦、土地整理、荒地开发为耕地（涉及专项审批应当审批后方可开始经营活动）；
批发零售；承接各类通信、网络工程以及维修、维护的服务项目；园林绿化工程设计与施工；园林苗木批发；花卉出租；园林绿化技术咨询服务；
维护；土石方工程施工；体育场地设施工程施工。

持建筑企业资质证书,证书编号D145022XXX, 资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级等。

持安全生产许可证书，编号（桂）JZ安许证字〔2005〕000XXX（8-2），有效期到2019年7月30日至2022年7月30日。

3.劳务。广西南宁万华建筑工程劳务有限公司，法定代表人谭某达，统一社会信用代码9145010009990 34XXX，注册资本伍佰万圆整，成立日
年5月19日，营业期限长期，注册地址南宁市兴宁区玉蟾路，主要业务为建筑劳务工程；砌筑作业分包，抹灰作业分包、模板作业分包、钢筋作业
凝土作业分包、木工作业分包、脚手架搭设作业分包、焊接作业分包、水暖电安装作业分包。

持建筑业企业资质证书，证书编号：D3450322ＸＸ，资质类别及等级：模板脚手架专业承包不分等级。

4.监理单位。广西建筑科研究设计院工程监理公司，法定代表人何某，类型全民所有制，住所南宁市北大南路，注册资金叁佰万圆整，成立日期
7月23日，经营期限长期，经营范围房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理乙级、工程监理、工程质量检测及技术咨询（以上项目凭资质证经
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.欧某庭。社会自然人，组织劳务作业队伍以劳务公司的名义从事建筑施工活动。

(三)合同签订情况

1.建设工程施工合同签订情况。2018年7月10日，发包人广西益盛置业有限公司与承包人广西莲城建设集团有限公司签订益盛园2#楼工程建设
合同（合同编号：2018-02）。合同约定承包范围为主体土建，承包方式为包工包料方式进行承包（甲供设备和材料以及发包方委托其他专业承包
开竣工日期自2018年7月22日起至2020年3月1日。合同中未明确发包人派驻工程师的姓名及职务，第三部分专用条款5.3发包人派驻的工程师姓名
未填，未明确项目经理，第三部分专用条款7项目经理姓名处未填。

2.建设工程施工劳务分包合同签订情况。2018年7月21日，工程承包人广西莲城建设集团有限公司与劳务分包人广西南宁万华建筑工程劳务有
订益盛园2#楼工程建设工程劳务分包合同（GF-2003-0214）。合同约定由工程承包人为从业人员购买社保，计划开竣工日期自2018年7月22日起
年3月1日。合同中没有明确各自的安全生产责任。合同条款9.项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理未填；9.2劳务分包
任驻工地履行本合同的项目经理未填。

3.建设工程监理合同签订情况。2015年1月26日，广西益盛置业有限公司与广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司签订《贵港益盛园2#楼
工程监理合同》，约定由广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司派遣监理人员对贵港益盛园2#楼建设过程实施监理，并明确了双方的权利和义

4.其他合同签订情况。

2018年9月1日，广西南宁万华建筑工程劳务有限公司（甲方）与欧某庭（乙方）签订农民工劳动合同书，由欧某庭担任杂工班组长。合同没
关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。调查中，没有证据证明欧某庭为广西南宁万华建筑工
限公司的从业人员。

（四）现场勘查情况

1.事故发生当天当地的天气情况：多云，最高气温25℃，最低气温20℃，南风3级。

2.事故发生现场有关情况:益盛园2#楼位于1#楼南侧。益盛园2#楼电梯井1层的2部电梯停在升降轨道东西两侧，电梯出口朝北。2层以上电梯
空。3层电梯井围护设施横、竖杆高1.2米，距离井口边沿60厘米。密目安全立网上沿未与横杆平齐固定，呈峰形。井口内壁预留的钢筋水平伸出
右。电梯井东北侧密目安全立网临空侧地板有1个烟头、1张使用过的卫生纸，旁边支撑杆上端用扣件在4层固定，下端用底座固定。底座4个螺丝
北两侧的固定螺丝为新更换的螺丝钉，东西两侧没有螺丝。

二、事故发生经过和事故救援处置情况

（一）事故发生的经过

事故现场没有监控录像设备。2020年4月10日8时，贵港益盛园2#楼的施工从业人员像往常一样上班。欧某庭安排黄某才1人在2#楼3层加固护设施的安全网， 27层、30层各2人，28层、29层各3人，31层1人进行施工作业。

10时许，黄某才在3层电梯井东北侧密目安全立网临空侧进行作业时，不慎从电梯井口坠落至1层电梯井北侧地面受伤。

（二）事故救援处置情况

事故发生后，潘某整于10时1分拨打120急救。10时10分，救护车到达事故现场，把黄某才接到贵港市人民医院急诊科抢救。11点10分，黄某无效死亡。

12时12分，市应急值班室接到市卫生健康委报告：4月10日10时许，港北区贵城街道益盛园工地发生一起高处坠落事故致1人死亡。

13时01分，港北区应急值班室接到传真信息快报后，要求港北应急、港北住建派人前往事故现场核实、处置。因报案电话和欧某庭拒不接听场人员拒绝提供事故信息，无法核实。

事故发生后，建设单位、施工单位及劳务的主要负责人及其相关人员，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告事故。

（三）事故发生经过的核实情况

4月11日17时13分至19时45分，欧某庭在被调查询问时交代该起事故为单方意外交通事故。2020年4月10日9点多钟，欧某庭要黄某才去买材10时左右，保安报告说有一个工人开电动车摔跤了，欧某庭到事故地点背黄某才回工地后报120。120接去贵港市人民医院抢救无效死亡，具体楚。善后赔偿95万元。

4月15日，欧某庭提交书面情况说明时，坚持认为该起事故为单方意外交通事故。2020年4月10日上午10时左右，临时杂工在上班时间发生了发当天9时，欧某庭叫黄某才开电动车去买材料，回到益盛园小区路口处不小心摔跤，头部受伤。被小区保安看到，保安通知欧某庭。欧某庭到后，担心路人围观造成堵路，伤者受到二次伤害，于是把伤者抱回工地后打120。120接到医院抢救无效死亡。16时他与死者家属达成事故赔偿协95万元。

4月21日18时，事故调查组对益盛园2#楼采取停工措施后，欧某庭还拒不交代事故真相。为使其伪造的单方意外事故逼真，还带事故调查组到区北门路口，指认黄某才发生单方意外交通事故的现场及其背伤者进入工地的路线、到达工地后将伤者放置的地点。

4月24日16时，欧某庭迫于压力，向事故调查组承认，黄某才受伤死亡是因在2#楼3层电梯井作业时坠落1层地面发生事故所致。并带事故调场查看、核实。18时16分至21时30分，欧某庭在被调查询问时承认：4月10日8时，其安排黄某才在2#楼3层施工电梯井加固安全网。10时，黄某3层坠落地面，躺在1层电梯井口，其报120。120到达现场后，把伤者接到贵港市人民医院抢救无效死亡。事故善后赔偿95万元。16时左右,欧某话向黎某婷报告事故。17时左右完成事故赔偿，签订协议。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者黄某才，男，壮族，住址广西贵港市港北区江北路马胖岭西小区。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故直接经济损失约100余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

3层电梯井防护立网距离井口边沿60厘米，黄某才未采取可靠的安全措施在防护立网临空侧作业，作业场所狭窄，不慎坠落造成事故。

（二）事故性质

经调查认定，贵港益盛园工地“4.10”高处坠落伤亡事故是一起生产安全责任一般事故。

五、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）广西莲城建设集团有限公司安全生产主体责任不落实。

一是安全生产管理机构不落实。未按规定设置独立的安全生产管理机构，未委派项目部技术负责人，配备人员数量不符合规定要求。与建设《建设工程施工合同》没有明确项目经理，劳务分包没有签订安全生产管理协议，派驻项目部的人员没有委派任命文件。

二是对项目部管理不力。项目部负责人及专职安全生产管理人员不履行法定职责，未对益盛园2#楼工程的施工活动进行组织管理，由无相应资（社会自然人欧某庭）实际负责项目施工组织。未要求项目部对电梯井围护设施加固整改涉及高空、临边与洞口作为危险作业进行管理，对项目部失。对施工现场检查不深入，未发现施工现场管理存在漏洞等问题。

三是以包代管，现场施工管理混乱。公司对项目部需要整改的隐患只负责下发整改通知书，没有对整改全过程实施跟踪管理，且整改通知书发以外的人员欧某庭。事故发生时，项目负责人及安全生产管理人员均不在现场。默许社会自然人欧某庭组织劳务作业队伍以劳务公司的名义负责施动，对劳务作业队伍以包代管，危险作业时没有安排人员带班管理。未按规定进行安全教育培训和安全技术交底，培训和交底内容缺乏针对性。未劳务作业队伍习惯性违章问题。

四是安全技术措施存在严重漏洞。未按要求在施工方案中制定临边与洞口作业管理控制措施，未辨识出临边与洞口作业中存在的重大风险。在井围护设施涉及危险作业中，未采取相应安全技术措施。

（二）广西南宁万华建筑工程劳务有限公司安全生产主体责任不落实。

一是安全生产制度缺失。未建立安全生产责任制，未制定并执行安全生产规章制度，未按规定进行安全教训和培训。

二是以包代管。现场管理混乱，默许社会自然人欧某庭组织劳务作业队伍以本公司的名义从事建筑施工活动，未对欧某庭组织的劳务作业队伍管理。未按规定与劳务作业人员签订劳动合同。致使劳务作业队伍凭经验、按习惯施工，长期违章作业。

（三）谭某喜。广西莲城建设集团有限公司法定代表人，未履行安全生产的法定职责，对派驻益盛园2#楼工程项目部负责人考核失察。事故发过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告事故。

（四）黎某婷。广西益盛置业有限公司总经理，未履行安全生产的法定职责，对项目部默许社会自然人欧某庭组织劳务作业队伍以劳务单位人从事施工活动失察。事故发生后，听信欧某庭报告的单方意外交通事故，未对事故的真实性进行甄别，并为欧某庭提供事故赔偿款担保。超过规定安全监管监察部门和有关部门报告事故。

（五）谭某达。广西南宁万华建筑工程劳务有限公司法定代表人，驻益盛园2#楼工程项目部劳务负责人。不履行安全生产职责，默许社会自然组织劳务作业队伍以本公司的名义从事施工活动，未对欧某庭组织的劳务作业队伍

进行实际管理。事故发生后，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告事故。

（六）夏某萍。广西莲城建设集团有限公司驻益盛园2#楼工程项目部负责人，不履行安全生产法定职责，未对该工程的施工活动进行组织管理生后，事故报告管理失控，超过规定时限未向安全监管监察部门和有关部门报告事故。事故调查期间，对抗事故调查。

（七） 陆某带。广西莲城建设集团有限公司驻益盛园2#楼工程项目部专职安全生产管理人员，不履行安全生产管理职责。未对施工现场开查，未在现场监督危险

性较大作业的实施。事故发生后，事故报告管理失控，未能立即向本单位负责人报告生产安全事故。

（八）梁某光。广西莲城建设集团有限公司驻益盛园2#楼工程项目部专职安全生产管理人员，不履行安全生产管理职责。未对施工现场开展安未在现场监督危险性较大作业的实施。事故发生后，事故报告管理失控，未能立即向本单位负责人报告生产安全事故。

（九）莫某若。广西莲城建设集团有限公司工程管理处处长，不认真履行安全生产法定职责，在对益盛园2#楼工程项目工地进行安全检查后，程质量安全隐患停工整改通知书下达给项目部以外的人员欧某庭。

（十）胡某。广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司派驻贵港益盛园2#楼项目监理负责人，不履行监理职责，事故调查期间，对抗事故调

（十一）欧某庭。社会自然人，无相应资质组织劳务作业队伍从事建筑施工活动。未为从业人员提供个体防护用品或器具。危险作业未采取安护措施，从业人员未佩戴安全带在临边与洞口作业，不在现场监督不制止，导致事故发生。事故发生后，伪造有关证据资料，对抗事故调查。

事故发生后连续3次向事故调查组提供事故虚假信息。第14天，才向事故调查组如实报告事故的真实情况。

（十二）黄某才。系欧某庭组织劳务作业队伍的从业人员，违反操作规程，冒险作业，在临边与洞口作业未采取佩戴安全带等安全有效的防护慎坠落，导致事故发生。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）广西莲城建设集团有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，全生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

（二）广西南宁万华建筑工程劳务有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等建议由安全生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下罚款的行政处罚。

（三）谭某喜。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条规定，

建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

（四）黎某婷。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入六十至百分之一百的罚款。

（五）谭某达。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。

（六）夏某萍。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之三十的据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款。根据《产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

（七） 陆某带。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，

建议由广西莲城建设集团有限公司依法暂停其与安全生产有关的资格。

（八）梁某光。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由广西莲城建设集团有限公司依法暂停其与安全生产有关的资格。

（九）莫某若。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由广西莲城建设集团有限公司依法暂停其与安全生产有关的资格。

（十）胡某。根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

（十一）欧某庭。根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

（十二）黄某才。根据安全生产法律法规的有关规定，应当给予追究责任。鉴于其在该起事故中已经死亡，建议免予追究其法律责任。

七、对参与隐瞒事故的责任人员的处理建议

（十三）潘某整。广西益盛置业有限公司从业人员，会计。事故发生第一时间报120，知悉事故真实情况。事故调查期间，对抗事故调查。根全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

（十四）梁某衍。广西益盛园贵港市家兴物业服务有限公司从业人员，保安队长。事故发生后，参与事故救援，知悉事故真实情况。事故调查抗事故调查。根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

（十五）谢某娇。广西益盛园贵港市家兴物业服务有限公司从业人员，保安。事故发生后，参与事故救援，知悉事故真实情况。事故调查期间故调查。根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

（十六）陶某凤。欧某庭组织劳务作业队伍的从业人员，电梯操作工。事故发生后，参与事故救援，知悉事故真实情况。事故调查期间，对查。根据《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条第九项规定，建议将其纳入联合惩戒对象。

八、事故防范建议和整改措施

（一）要切实加强危险安全管理。高空作业、临边口作业、攀登与悬空作业、交叉作业的安全管理。建筑行业要深刻吸取事故教训，举一反三展危险作业安全生产专项检查。有关部门要督促指导相关企业落实高空作业等危险

作业的规程要求，严格落实操作规程和安全教育培训，严格进行危险因素辨识和风险管控，切实提高企业安全管理水平。

（二）进一步加强项目部管理。广西莲城建设集团有限公司要进一步将派驻项目部管理纳入本企业整体安全管理工作中，统筹考虑。主要负责项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。按规定检查企业所承项目，考核项目负责人安全生产管理能力。发现项目负责人履职不到位的，应当责令其改正；必要时，调整项目负责人。对项目部检查情况应当记项目安全管理档案。督促项目部建立安全生产责任制度，明确有关人员的管理职责，严格落实安全生产三项制度、人员培训、施工方案等，坚决杜代管”、“只包不管”而导致的安全生产主体责任缺失。

（三）切实落实企业安全生产主体责任。广西莲城建设集团有限公司、广西南宁万华建筑工程劳务有限公司要在全面落实企业安全生产法定代制的基础上，完善并严格执行以安全生产责任制为重点的各项规章制度，切实加强全员、全方位、全过程的安全管理。

（四）切实落实安全监管职责。相关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原职责，履职尽责。有关行业主管部门要对事故单位的相关责任人进行约见警示谈话，切实履行安全监管责任，强化安全管理，督促企业落实安全生任，完善安全生产责任等管理制度，加大安全生产监管力度，严防此类事故的再次发生。